

SYNTHESECONCLUSIE

VOOR: De heer MAOIROV Denys, Oekraïense nationaliteit, geboren op 02/11/1982 te DONETSK (Unie D. Socialistische Sovjetrepubliek) met RRN: 82.11.02-629.43 en thans wonende te 2140 BORGERHOUT, Engelselei 81 bus 6

Eiser;

Hebbende als raadsman mr. Julie FRANSSENS, met kantoor te 2600 BERCHEM, Zonnebloemstraat 12

TEGEN: Mevrouw MAIAROVA DUDKO Olena, Oekraïense nationaliteit, geboren op 15/01/1980 te DONETSK (Unie D. Socialistische Sovjetrepubliek) met RRN: 80.01.15-666.86 en thans wonende te 2140 BORGERHOUT, Langstraat 110/201;

Verweerster,

Hebbende als raadsman mr. Martine NEEFS, met kantoor te 2018 ANTWERPEN, Mechelsesteenweg 27/105

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN, AFDELING ANTWERPEN
SECTIE FAMILIERECHTBANK
KAMER AF9 – A.R. 5/3256/A en 25/3083/A – zitting d.d. 21 april 2026

Onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenenis;

Gelet op het inleidend verzoekschrift namens concluant d.d. 19 augustus 2025;

Gelet op het inleidend verzoekschrift namens verweerster d.d. 1 september 2025;

Gelet op het tussenvonnis d.d. 7 oktober 2025;

Gelet op het echtscheidingsvonnis d.d. 13 januari 2026;

1. IN FEITE EN PROCEDURE VOORGAANDEN

Partijen huwden op 19 maart 2022 te DONETSK (Unie d. Socialistische Sovjetrepubliek)

Partijen waren alreeds eerder gehuwd daar zij in 2017 voor de eerste keer in het huwelijk traden.

Partijen zijn gescheiden in 2019 waarna zij besloten in 2022 te hertrouwen. Partijen sloten geen huwelijkscontract.

Uit dit huwelijk is één kind geboren:

- MAIOROV Anton, geboren op 09/02/2017 te Marioepol (Oekraïne)

Het huwelijk van partijen is onherstelbaar ontwricht gezien partijen niet hetzelfde toekomst beeld delen.

Partijen dienden in 2022 te vluchten naar België gezien de huidige situatie in Oekraïne. Het gezin is alles verloren. Alles waarvoor conculant jarenlang gewerkt heeft, is hij kwijt.

Conculant doet zijn uiterste best iets op te bouwen in België en voelde dat verweerster hier niet in mee wil. Hij heeft zijn uiterste best gedaan om onmiddellijk aan een job te geraken alsook de Nederlandse taal te leren. Verweerster werkte aanvankelijk doch weigerde dit nadien, waardoor hij alleen diende in te staan voor de kosten van het gezin.

Bovendien heeft hij sinds de geboorte van hun zoon stevast zijn rol als vader opgenomen. Hij hecht enorm veel belang aan een opleiding, sport, gezondheid alsook de juiste waarden en normen door te geven. Dit in tegenstelling tot de beweringen van verweerster.

Conculant nam ook zorgtaken op zich daar hij het enorm belangrijk vindt om ook zijn steentje bij te dragen in de zorg van hun zoon.

Reeds enige tijd werd het huwelijk gekenmerkt door conflicten tussen partijen.

Gelet op bovenstaande stelt conculant vast dat de verhouding tussen partijen is verstoord, hetgeen conculant ertoe bracht de echtscheiding in te leiden op 19 augustus 2025.

Op 1 september 2025 legde verweerster eveneens een verzoekschrift in echtscheiding neer.

Beide dossier werden samengevoegd.

Bij vonnis van 7 oktober 2025 werd volgend voorlopig akkoord tussen partijen gehomologeerd:

- Elke partij behoudt voorlopig het gebruik en genot van de roerende goederen in zijn/haar bezit
- Er geldt een wederzijds vervreemdingsverbod
- Iedere partij staat vanaf de inleidende vordering in voor de door hem/haar gemaakte schulden
- Partijen oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit
- Er geldt een gelijkmatig verdeelde huisvesting bij elk van de ouders, alternerend per week, pare weken bij vader en onpare weken bij moeder met wissel op vrijdag om 18u
- Tijdens de schoolvakanties geldt een afwijkende verblijfsregeling
- De kinderen zullen gehaald worden door de ouder bij wie ze zullen verblijven

Partijen zijn vervolgens uit de echt gescheiden bij vonnis van 13 januari 2026. Het echtscheidingsvonnis werd betekend op 11 februari 2026.

Conculant verhuisde in maart 2026 naar een eigen woonst.

Sindsdien wordt de gelijkmatig verdeelde huisvesting zoals afgesproken uitgevoerd en dit verloopt prima.

2. AANSPRAKEN

Concluant stelt thans nog de volgende vorderingen:

- Wat betreft het ouderlijk gezag, verblijfsregeling, gebruik en genot van de roerende goederen, schuldenregeling en vervreemdingsverbod: bevestiging van het vonnis van 7 oktober 2025
- Inschrijving en hoofdverblijf van het kind op zijn adres
- Iedere partij draagt de verblijfsgeboden kosten voor het kind, er is wederzijds geen onderhoudsbijdrage verschuldigd
- Buitengewone kosten worden gedeeld bij helften
- Het groeipakket en overige sociale en fiscale voordelen worden gedeeld bij helften
- Wil u de wagen toegekend krijgen / nog andere goederen die nog bij mevrouw zijn?
- De afwijzing van de vordering tot het bekomen van persoonlijk onderhoudsgeld
- De gerechtskosten te verdelen bij helften met compensatie van de rechtsplegingsvergoedingen

Verweerster stelde de volgende vorderingen bij conclusies van 27 november 2025:

- De afzonderlijke woonst op het adres van de voormalige gezinswoning
- Eiser betaalt een persoonlijke onderhoudsbijdrage van 300 euro per maand voor een periode van 6 maanden
- Eiser mag over de wagen beschikken indien hij hiervoor een bedrag van 8.000 euro betaalt
- Het kind wordt ingeschreven op haar adres en heeft daar zijn hoofdverblijfplaats
- Secundair verblijf bij eiser: elke zaterdag van 10u tot 18u
- Het groeipakket en overige sociale en fiscale voordelen komen toe aan haar
- De gerechtskosten dienen te worden omgeslagen

3. MIDDELEN

a) Maatregelen tussen de ex-echtgenoten

3.1 AFZONDERLIJKE WOONST

Concluant vorderde aanvankelijk de afzonderlijke woonst in de voormalige gezinswoning.

Echter is hij sinds maart 2026 verhuisd, zodat hij hier niet langer op aandringt.

Tot op heden stond concluant echter nog in voor betaling van de huur van de voormalige gezinswoning, doch intussen dient hij ook een eigen woonlast te betalen. Verweerster verwacht blijkbaar dat hij de kosten voor 2 woningen betaalt doch dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn.

3.2 GEBRUIK EN GENOT

Partijen zijn akkoord dat iedere partij het gebruik en genot heeft van de roerende goederen in zijn/haar bezit.

Zijn er nog goederen in de gezinswoning die u wil hebben? Graag hiervan dan een opsomming.

Wil u de wagen toegekend krijgen?

De definitieve verdeling en opleg die betaald zou moeten worden voor de wagen maakt onderdeel uit van de vereffening/verdeling bij de notaris en staat los van de voorlopige toekenning van het gebruik ervan.

3.3 VERVREEMDINGSVERBOD

Partijen zijn akkoord dat er een wederzijds vervreemdingsverbod geldt in afwachting van de vereffening/verdeling.

3.4 SCHULDENREGELING

Partijen zijn akkoord dat ieder instaat voor de eigen gemaakte schulden vanaf de inleidende vordering.

3.5 PERSOONLIJKE ONDERHOUDSBIJDRAGE

Verweerster stelt een vordering tot het bekomen van een persoonlijke onderhoudsbijdrage van 300 euro per maand voor een periode van 6 maanden.

Deze vordering wordt gesteld op grond van artikel 301 oud B.W. en betreft aldus een onderhoudsuitkering na echtscheiding. Een onderhoudsbijdrage tijdens de echtscheidingsprocedure op grond van artikel 221 oud B.W. wordt niet gevorderd.

Concluant betwist deze vordering.

Verweerster toont immers geenszins aan dat zij onderhoudsgerechtigd is.

Er dient met betrekking tot de persoonlijke onderhoudsbijdrage immers rekening te worden gehouden met het verdienvermogen van verweerster.

Zij was eerder tijdens het huwelijk (niet voltijds) tewerkgesteld bij Carrefour, ingevolge waarvan zij een maandelijks inkomen van 1.800 euro had. Op heden werkt zij niet, hoewel zij hiertoe wel in staat is. Er dient dan ook rekening gehouden te worden met een voltijdse betrekking voor verweerster. In dat geval zou zijn een gelijkaardig inkomen als concluant kunnen genereren.

Verweerster stelt dat de financiële positie waarin zij zich op heden bevindt, te wijten is aan keuzes die binnen het huwelijk werden gemaakt. Dit betreft een volstrekte leugen daar het gegeven dat ze niet langer wou werken één van de redenen is dat concluant zich genoodzaakt voelde om een einde te stellen aan het huwelijk.

Verweerster heeft zélf gekozen om geen initiatief te nemen verder te zoeken naar werk voor een geruime tijd. Zij had geen zin om Nederlands te leren, reden dat zij op heden nog steeds geen Nederlands kan.

Daarenboven werd er door verweerster opgeworpen dat de keuze om niet te gaan werken een gezamenlijke keuze betrof en er tussen partijen werd besproken dat zij als dusdanig meer in het huishouden zou doen. Dit betreft wederom een flagrante leugen daar concluant zich bovenop zijn voltijdse job bezighield met het huishouden. Verweerster werkte overigens eerder wel.

Niets heeft haar belet om het afgelopen jaar naar werk te zoeken. Concluant heeft zelfs meegezocht naar werk en haar de contactgegevens heeft bezorgd van werkgevers die opzoek waren naar werknemers. Verweerster stelde dat zij niet wou dat concluant haar hielp met werk zoeken.

De voormalige gezinswoning is dicht gelegen bij de moeder van concluant. Deze keuze werd bewust genomen zodat de moeder eveneens kon helpen met de zorg voor Anton. Er was aldus geen gezamenlijke keuze daar verweerster niet wil werken en hoopt op een zo een hoog mogelijke uitkering.

De beweerde staat van behoefte is een gevolg van keuzes waar concluant niet om heeft gevraagd. In tegenstelling, concluant deed er alles aan om deze situatie te vermijden. Concluant heeft dezelfde oorlog meegemaakt waar verweerster naar verwijst in haar conclusies. Hij draagt dezelfde gevolgen en heeft dezelfde trauma's doch is hij degene die stevast heeft gekozen om zijn leven hierop te bouwen en ervoor te zorgen dat zowel hij als zijn gezin het goed zou hebben.

Er dient dan ook rekening te worden gehouden met het verdienvermogen van verweerster en de individuele keuze die haar op heden in deze situatie heeft gebracht. Eveneens de reden dat concluant dit huwelijk niet verder wenste te zetten.

De vordering van verweerster is ongegrond, zij is niet behoeftig.

b) Maatregelen m.b.t. het minderjarig kind

3.6 OUDERLIJK GEZAG

Partijen zijn akkoord dat zij het ouderlijk gezag over Anton gezamenlijk uitoefenen.

3.7 INSCHRIJVING EN HOOFDVERBLIJF

Concluant vordert dat Anton ingeschreven wordt op zijn adres als hebbende aldaar zijn hoofdverblijfplaats.

Verweerster stelt eveneens vordering tot het bekomen van de inschrijving van Anton op haar adres.

Tijdens het huwelijk is concluant evenwel steeds degene geweest die de administratieve zaken opvolgde en bijvoorbeeld facturen betaalde.

Hij plant dit ook in de toekomst te blijven doen, zodat het aangewezen is dat Anton op zijn adres ingeschreven is.

3.8 VERBLIJFSREGELING

Partijen hebben volgend voorlopig akkoord gesloten, dat bekrachtigd werd bij vonnis van 7 oktober 2025:

- Er geldt een gelijkmatig verdeelde huisvesting bij elk van de ouders, alternerend per week, pare weken bij vader en onpare weken bij moeder met wissel op vrijdag om 18u
- Tijdens de schoolvakanties geldt een afwijkende verblijfsregeling
- De kinderen zullen gehaald worden door de ouder bij wie ze zullen verblijven

Deze regeling wordt sinds de effectieve feitelijke scheiding op deze manier uitgevoerd en kan behouden blijven.

3.9 ONDERHOUDSBIJDRAGE VOOR HET KIND

Concluant vordert dat elke ouder instaat voor de verblijfsgebonden kosten tijdens de periodes dat Anton bij ieder van hen verblijft en dat er dus wederzijds geen onderhoudsbijdrage voor Anton verschuldigd is.

Daarnaast vordert hij een verdeling van de buitengewone kosten bij helften. Desbetreffend stelt hij voor om te werken met een kindrekening, waarop iedere ouder maandelijks een bedrag van 200 euro stort.

Verweerster vordert een onderhoudsbijdrage voor Anton van 140 euro per maand.

a) Inkomsten van concluant

Concluant is voltijds tewerkgesteld als elektricien en heeft een basisinkomen van 2.300 euro per maand.

Tot februari 2026 betaalde hij de huur (919,37 euro) en overige vaste kosten van de voormalige gezinswoning. Immers had verweerster te kennen gegeven dit niet te zullen betalen.

In maart 2026 is concluant verhuisd naar een eigen woonst. Concluant betaalt maandelijks 830 euro huur voor zijn huidige woonst.

Verder zijn er de gebruikelijke vaste maandelijkse kosten zoals water, gas, elektriciteit etc.

b) Inkomsten van verweerster

De inkomsten van verweerster zijn onduidelijk. Wellicht zal zij inmiddels een leefloon van het OCMW hebben aangevraagd.

Verweerster is echter in staat om te werken. In het verleden werkte zij onder meer bij Carrefour. Voor een niet-voltijdse tewerkstelling ontving zij toen ongeveer 1.800 euro per maand. Zij kan echter voltijds werken. Er dient dan ook rekening gehouden te worden met een verdienvermogen van verweerster dat gelijkaardig is aan dat van concluant.

Het is onduidelijk of verweerster verder zal blijven wonen in de voormalige gezinswoning. De huur hiervan bedraagt 919,37 euro, doch voor de maand maart 2026 betaalde zij al niet.

Zij verwacht klaarblijkelijk dat concluant huur voor 2 woningen betaalt, doch dit is uiteraard niet correct. Verweerster dient zelf de voorzien in betaling van haar eigen woonkost. Hetzelfde geldt voor de betaling van de kosten van nutsvoorzieningen.

c) Begroting van de onderhoudsbijdrage

De kostprijs van Anton kan conform de methode Hobin begroot worden op 772,07 euro per maand.

Het aandeel in de samengevoegde middelen is, rekening houdend met het verdienvermogen van verweerster, gelijkaardig.

Het aandeel in natura is gelijk, gelet op de gelijkmatig verdeelde huisvesting.

Het groeipakket voor Anton bedraagt 180,19 euro per maand.

Er is wederzijds dan ook geen onderhoudsbijdrage voor het kind verschuldigd.

3.10 GROEIPAKKET EN OVERIGE SOCIALE EN FISCALE VOORDELEN

Concluant vordert dat het groeipakket en overige sociale voordelen gedeeld worden bij helften.

Gelet op de gelijke verblijfsregeling en het gelijk aandeel in de samengevoegde middelen komt deze vordering gerechtvaardigd voor.

Mag dit bedrag ook toekomen op de gezamenlijke kindrekening?

3.11 FISCAAL VOORDEEL

Concluant vordert een verdeling van het fiscaal voordeel bij helften.

Aangezien Anton gelijkmatig verdeeld bij beide ouders verblijft dient het fiscaal co-ouderschap overeenkomstig artikel 132bis WIB toegepast te worden.

OMWILLE VAN DEZE REDENEN

BEHAGE HET DE RECHTBANK

De vorderingen van concluant ontvankelijk en gegrond te verklaren,

De vorderingen van verweerster ontvankelijk doch (gedeeltelijk) ongegrond te verklaren,

Dienvolgens, te zeggen voor recht dat,

a) Afzonderlijke woonst

Concluant afzonderlijke woonst heeft op het adres 2140 Borgerhout, Engelselei 81 bus 6

b) Gebruik en genot roerende goederen

Iedere partij behoudt het gebruik en genot van de roerende goederen in zijn/haar bezit.

Eventueel opsomming goederen die u nog wenst + wie gebruikt voorlopig de wagen in afwachting van verdeling

c) Schuldenregeling

Ieder staat in voor de schulden die hij/zij maakte sinds de inleiding van de echtscheidingsprocedure.

Verweerster staat verder in voor de betaling van de huur verbonden aan de woning gelegen te 2140 Borgerhout, Langstraat 110/201 en zal het nodige doen om de huurovereenkomst over te nemen. Zij staat tevens in voor verdere betaling van de kosten verbonden aan de woning, waaronder de nutsvoorzieningen.

d) Vervreemdingsverbod

Er geldt voor beide partijen een verbod om goederen die behoren tot de huwelijksgemeenschap te vervreemden of verkopen tot aan de vereffening/verdeling.

e) Persoonlijk onderhoudsgeld

De vordering van verweester tot het bekomen van persoonlijk onderhoudsgeld af te wijzen als ongegrond.

f) Ouderlijk gezag

Partijen oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over Anton.

g) Inschrijving en hoofdverblijf

Anton wordt ingeschreven op het adres van vader en heeft daar zijn hoofdverblijfplaats.

h) Verblijfsregeling

Er geldt een gelijkmatig verdeelde huisvesting bij elk van de ouders, alternerend per week, pare weken bij vader en onpare weken bij moeder met wissel op vrijdag om 18u.

Tijdens de schoolvakanties geldt een afwijkende verblijfsregeling zoals bepaald in het vonnis van 7 oktober 2025.

De kinderen zullen telkens gehaald worden door de ouder bij wie ze zullen verblijven.

i) Onderhoudsbijdrage en buitengewone kosten

Iedere ouder staat in voor de verblijfsgebonden kosten van het kind tijdens de periodes dat hij bij hem/haar verblijft; er is wederzijds geen onderhoudsbijdrage voor het kind verschuldigd.

De buitengewone kosten worden door beide partijen gedragen, ieder ten belope van de helft, en conform de lijst en modaliteiten van het KB van 22 april 2019.

Voor de afrekening van de buitengewone kosten zullen partijen een hiertoe bestemde gezamenlijke rekening openen (kindrekening), waarop ieder van hen maandelijks 200 euro zal storten.

j) Groeipakket en overige sociale voordelen

Het groeipakket en de overige sociale voordelen worden gedeeld bij helften.

Moet dit ook toekomen op de gezamenlijke rekening?

k) Fiscaal voordeel

Het fiscaal voordeel wordt gedeeld bij helften conform artikel 132bis WIB.

l) Gerechtskosten

De gerechtskosten worden gedeeld bij helften met compensatie van de rechtsplegingsvergoedingen.

Berchem, april 2026

Voor conculant,
Zijn raadsman,

Julie Franssens

INVENTARIS

1. Beschikking kosteloze rechtspleging
2. Attest gezinssamenstelling
3. Loonbrieven
4. Aanslagbiljet inkomsten 2023
5. Mail opzeg huur
6. Foto's sigaretten op kamer
7. Afstand woning paternale grootmoeder
8. Attest van gezinssamenstelling maart 2026
9. Aanslagbiljet in de personenbelasting AJ2024 – IJ2023
10. Aanslagbiljet in de personenbelasting AJ2025 – IJ2024
11. Huurovereenkomst huidige woning van dhr. Mariorov + betalingsbewijzen
12. Betalingsbewijzen huur voormalige gezinswoning
13. Aanmaning achterstallige huur voormalige gezinswoning maart 2026
14. Betalingen vaste kosten